

문서번호	안전감사팀-124
보존기간	년
결재일자	2022.01.13.
공개여부	비공개(5)

★담당자	안전감사팀장	본부장	사장
나감성	김영희	박진수	01/13 이근수
협 조			

- 생각은 공정하게 행동은 청렴하게 -

부적절한 언행 등 사실관계 확인을 위한 복무감사 결과 보고

요 약

■ 감사 내용

- 2021. 12. 14. 사무실에서 흡연 및 부적절 언행 사실관계 여부
- 2021. 12. 27. 음주 사실관계 여부

■ 감사 결과

- 신분상조치
 - 경징계(감봉) : 시설관리부 기술3급 ○○○
 - 경징계(견책) : 시설관리부 시설운영팀 기술5급 ○○○
- ※ 징계 혐의자에 대하여 직위 배제여부 별도 검토



과천도시공사
[안 전 감 사 팀]

부적절한 언행 등 사실관계 확인을 위한

복무감사 결과 보고

2021년 12월 14일과 27일 발생한 직원의 부적절한 언행 등 사실관계 조사 결과 보고임.

I 감사 개요

- 기 간: 2022. 1. 5. ~ 1. 12.(6일)
- 대 상:
 - 시설관리부 기술3급 ○○○○
 - 시설관리부 시설운영팀 기술5급 ○○○○
- 감사방법: 현장 실사 감사
- 감 사 반
 - 반 장: 안전감사팀장 행정4급 김영희
 - 반 원: 감사담당자 기술4급 나갑성

II 감사 결과

☐ 감사 처분 및 지적건수

(단위 : 명, 건)

행정상 조치				신분상 조치				비고
계	시정	주의	현지조치	계	징계	훈계	주의	
				2	경징계: 2명			

※ 징계 혐의자에 대하여 직위 배제여부 별도 검토

□ 총평 ○

사실관계

1. 2021년 12월 14일과 27일 직원의 부적절한 언행에 대한 사실 여부를 확인한 결과

- 시설관리부 ○○○은 2021. 12. 14.(화) 오후4시에 전날 숙취가 해소된 않은 상태에서 사무실에서 담배를 피우며, 직원들에게 훈시를 한 사실이 있고, 이로 인해 직원 및 동료에게 인격적인 모멸감을 주고 사기를 떨어뜨렸을 뿐만 아니라 관리자로서 품의를 떨어트린 사실이 인정됨.

2. 2021. 12. 27. 음주 사실 여부를 확인한 결과

- 첫째 관계자의 출입금지 구역 내 지하3층 영선창고에 들어가서 ○○○과 기술5급 ○○○이 음주한 사실, 기억이 나지 않는 상태까지 술을 마신 사실, 음주로 인해 오른쪽 눈에 멍이 들은 사실이 있음.
- 둘째 직원들 간의 항간에 떠도는 소문에 의한 당사자간 불화설이나 폭행에 의한 사고를 확인한 결과 종합상황실 cctv상이나, 목격자는 없으며 문답서 상에 당사자간 모두 폭력행위는 부인하고 있지만
- 직원들의 사실관계를 청취한 결과 다수의 직원이 동일하게 알고 있는 사실은(부서내 동료로서 진술서 작성은 어렵다고 함) 서로 나이로 인해 다툼이 있었고, 그결과 폭행에 의해 ○○○ 오른쪽 눈주위가 멍이 들었다고 구두로 진술하고 있음.

○ 판단

- “1항” (부적절한 행위)과 “2항” (음주)와 관련해서 사회적 경각심이 고조되고 있고, 공사 차원에서도 동 행위 근절을 강력히 추진하고 있는 시점에서 신분과 직분을 만각한 채 정당한 사유없이 지위권을 행사한 것은 성실의무 위반 및 공사의 품위를 손상한 행위에 해당되며
- 향후 유사사례의 재발 방지 및 공직기강 확립 차원에서 강한 경각심을 줄 필요가 있다는 점 등을 종합적으로 고려할 때
- 「공사 인사규정」 제46조 내지 제47조에 따라 시설관리부 업무를 총괄하는 자리에서 중복된 행위를 통해 물의를 일으킨 시설관리부장 ○○○ “경징계” 감봉 처분을 주문함.
- 「공사 인사규정」 제46조 내지 제47조에 따라 음주 행위를 통해 물의를 일으킨 시설관리부 기술5급 ○○○ “경징계” 견책 처분을 주문함.

Ⅲ 조사 결과

□ 2021. 12. 14.(화) 사무실에서 흡연 및 부적절 언행 사실관계 여부

○ 경위서 내용을 확인한 결과 시설관리부 ○○○은 2021. 12. 14.(화) 오후4시에 전날 숙취가 해소된 않은 상태에서 자신의 감정에 치우쳐 직원 약 13~15명을 대상으로 자리에서 일어나도록 하고 훈시를 한 사실, 사무실에서 흡연한 사실, 사무실 출입문을 잠그라고(실제로 잠그지는 않았음) 지시한 사실이 있고, 그 결과

직원 및 동료에게 인격적인 모멸감을 주고 사기를 떨어뜨렸을 뿐만 아니라 음주로 관리자로서 품의를 떨어트린 사실이 인정됨.

- 「공사 취업규정」 제6조(성실의무) 모든 직원은 관계법령과 조례, 공사의 정관 및 제규정을 준수하며 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다. 된다고 규정하고 있음.
- 그룹에도 부적절 언행에 대한 사회적 경각심이 고조되고 있고, 공사 차원에서도 동 행위 근절을 강력히 추진하고 있는 시점에서 관리자로서 더 높은 도덕성과 인품을 갖추어야 할 지위에 있어야 함에도 신분과 직분을 만각한 채 공사의 품의를 손상한 행위는 「공사 취업규정」 제6조에 따른 성실의 의무를 위반한 행위에 해당하며, 「공사 인사규정」 제46조 내지 제47조에 따라 신분상 조치가 필요함

□ 2021. 12. 27.(월) 음주 사실관계 여부

- 첫째 음주 사실관계 여부를 문답서를 통해 확인한 결과 지하3층 영선창고에서 23:00부터 익일 4:00까지 ○○○과 기술5급 ○○○이 음주한 사실이 있고, ○○○은 기억이 나지 않는 상태까지 직장내에서 술을 마시고, 음주로 인해 오른쪽 눈에 멍이 든 사실이 있음.
- 둘째 직원들 간의 항간에 떠도는 소문에 의한 당사자간 불화설이나 폭행에 의한 사고를 확인한 결과 종합상황실 cctv상이나(빙상장 기계실에 설치된 cctv로 동선을 확인), 폭행을 직접 목격한 자는 없으며 문답서에서도 과음으로 소란은 피운 사실은 있으나

당사자간 폭력행위는 부인하고 있어 정확한 사실관계 확인은 어려움

- 하지만 직원들의 의견의 사실관계를 청취한 결과 다수의 제보자 및 직원이 동일하게 알고 있는 사실은(부서내 동료로서 진술서 작성은 어렵다고 함) 서로 나이로 인해 형, 동생을 따지는 다툼이 있었고 먼저 ○○○이 때렸고, 이에 따라 기술5급 ○○○이 ○○○을 때린 것으로 회자되고 있으며, 그결과 폭행에 의해 ○○○ 오른쪽 눈주위가 멍이 들었다고 진술하고 있음.
- 「공사 취업규정」 제8조(품위유지의 의무) 직원은 직무의 내외를 불문하고 공사는 명예와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다고 규정하고 있음.
- 유사사례의 재발방지를 위해서 「공사 취업규정」 제8조에 따른 공사의 품위를 손상하는 행위에 해당하며, 「공사 인사규정」 제46조 내지 제47조에 따라 신분상 조치가 필요함

IV

조치 계획

☐

신분상 조치

소 속	직 급	성 명	처분 요구	비 고
시설관리부	기술3급	○○○	경징계	감봉
시설관리부 시설운영팀	기술5급	○○○	경징계	견책

※ 징계 혐의자에 대하여 직위 배제여부 별도 검토

[지방공무원 징계규칙]

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위 정도가 심하고 고의 가 있는 경우	비위 정도가 심하고 중과실 이거나, 비위 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위 정도가 심 하고 경과실이거 나, 비위 정도가 약 하고 중과실인 경우	비위 정도가 약하고 경과 실인 경우
1. 성실의무 위반 하. 기타	파면~해임	강등~정직	감봉	견책
7. 품위유지의 의무 위반 사. 기타	파면~해임	강등~정직	감봉	견책